Modelo de contrato de venta de vehículo de ocasión para consumidores y usuarios, ajustado al RDL 1/2007, de 16/11, Texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y la normativa catalana vigente.

El contrato se formaliza en el establecimiento comercial del vendedor (indique con una cruz, según proceda)	SÍ	X	NO	
Lugar (municipio), fecha y hora	Molins de rei , 5 de Marzo de 2026 a las 14:00h			

Identificación de las partes

Datos vendedor	Apellidos y nombre o razón social empresa **CODINACARS**		CIF/NIF/NIE **47.788.643-W**
	Apellidos y nombre del representante de la empresa **CODINA LUDEÑA, RICARD**	NIF **47.788.643.W**	Cargo que ostenta en la empresa **AUTONOMO**
	Domicilio a efectos del presente contrato **CARRETERA DE LA SANSON S/N**	Dirección electrónica **codinacars@gmail.com**	
	Municipio **MOLINS DE REI**	Código Postal **08750**	Provincia **BARCELONA**
Datos comprador	Apellidos y nombre **RAMOS BOHORQUEZ , JUAN MANUEL**		NIF/NIE **44026962V**
	Domicilio **C/ SENECA Nº 37 P03 B**	Dirección electrónica	
	Municipio **PUERTO REAL**	Código Postal **11510**	Provincia **CADIZ**
	Si es menor de edad, con la asistencia legal de	NIF	En calidad de

Identificación del vehículo

Clase de vehículo **TURISMO**	Marca, modelo y versión **SKODA FABIA 1.0 MPI 80CV**		Combustible **GASOLINA**
Matrícula **9385LYS**	Número de bastidor **TMBEE6PJ4N4049467**	Clasificación energética (etiqueta) **C**	Fecha de la primera matriculación **22/06/2022**
Destino anterior **PARTICULAR**	Estado **Usado**	Marcando el contador **104100**Quilómetros	Fecha última revisión ITV

Ambas partes actúan en nombre propio y se reconocen mutuamente capacidad legal para formalizar este contrato.

El vendedor manifiesta que el vehículo se entrega debidamente reacondicionado, con la ITV vigente y en las condiciones descritas en el informe de estado del vehículo.

Así pues, puestas ambas partes previamente de acuerdo, formalizan la compraventa de acuerdo con los siguientes

Pactos

1. El vendedor vende y entrega al comprador el vehículo que responde a los datos que figuran en el presente contrato y declara que éste es de su propiedad.

2. El precio de la compraventa, teniendo en cuenta las características del vehículo, su naturaleza de bien usado, el estado que presentan sus componentes, su antigüedad y kilómetros recorridos, así como la forma de pago, se pactan de común acuerdo en:

Precio en €, IVA incluido;	**ACORDADA EUROS**
Forma de pago:	**Cambio de coche como atencion comercial durante periodo de garantía .**

3. El vendedor manifiesta que sobre el vehículo no pesa ninguna carga, impuesto ni débito de ningún tipo pendiente de liquidación en la fecha de este contrato.

4. El vendedor facilita al comprador, en este acto, cuantos documentos son necesarios para que el vehículo quede inscrito a nombre del comprador en la Dirección General de Tráfico. El vendedor se compromete también a facilitar y firmar todos los documentos que sean necesarios para la inscripción del vehículo en los organismos que correspondan.

5. El vehículo dispone de la garantía legal de conformidad de acuerdo con las previsiones que recoge la normativa que figura en el encabezamiento de este documento. Atendiendo de que se trata de un vehículo de segunda mano y teniendo en cuenta que el plazo de garantía legal de conformidad no puede ser inferior a un año desde la entrega del vehículo.

Plazo de garantía	

6. El comprador se hace cargo desde la firma del presente contrato, de todas las responsabilidades que se puedan contraer como consecuencia de la propiedad del vehículo descrito que acepta, para su tenencia o uso.

Firma y sello del Vendedor	Firma del Comprador

Derechos del comprador e información del contenido de la garantía legal de conformidad

1. Este contrato de compraventa se somete a las previsiones recogidas en el texto refundido de la Ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, y a la normativa catalana vigente, atendiendo a la condición de consumidor del comprador, que actúa como destinatario final del vehículo. El comprador lo adquiere, lo usará y lo disfrutará para su consumo sin integrarlo en procesos de tipo industrial, comercial, empresarial, profesional o de prestación de servicios.
2. Durante el periodo de vigencia de la garantía legal de conformidad, el comprador tiene derecho a la reparación del bien por falta de conformidad. En el supuesto de que la reparación efectuada no fuera satisfactoria y el vehículo no revistiera las condiciones para cumplir el uso por el que fuera destinado, el comprador tendrá derecho a la rebaja del precio o a la devolución del precio pagado.
3. El vendedor responde ante el comprador de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega del vehículo.
4. El comprador destinará el vehículo a su consumo adecuándolo al uso ordinario del vehículo y en función de las características del vehículo, la circulación por vías urbanas e interurbanas. Otros usos pactados por las partes:
5. En caso de falta de conformidad, el comprador tiene derecho a exigir la reparación del vehículo en un plazo razonable, siendo por cuenta del vendedor la mano de obra, materiales, impuestos y otros gastos necesarios para solucionar la falta de conformidad. A estos efectos y de común acuerdo entre las partes firmantes, se entiende que el plazo de reparación debe estar de acuerdo con la importancia de la falta de conformidad detectada.
6. En el supuesto de reparación del vehículo, las piezas de repuesto a utilizar - atendiendo a su naturaleza - deben ser adecuadas. Las piezas de repuesto pueden ser usadas o reacondicionadas siempre que se garantice la seguridad, la idoneidad del vehículo y el cumplimiento de la normativa vigente, con acuerdo al principio de restituir el bien en las condiciones de conformidad en el momento de la adquisición.
7. El comprador no podrá pedir la reparación del vehículo si resulta imposible o desproporcionada. Se considerará desproporcionada toda forma de saneamiento que imponga al vendedor costes que no sean razonables, teniendo en cuenta el precio pagado y el valor del vehículo sin la falta de conformidad.
8. Las reparaciones por falta de conformidad comprobada han de efectuarse en el establecimiento del vendedor o en aquellos talleres específicamente autorizados expresamente por él en el momento de la avería.
9. Toda reparación efectuada por el taller reparador durante el plazo de garantía legal de conformidad cumplirá los requisitos administrativos, es decir, resguardo de depósito, y factura con la especificación de "sin cargo" o "factura en garantía", o certificado de los trabajos realizados en garantía, siempre con detalle de las operaciones efectuadas.
10. El comprador tiene que notificar y describir al vendedor sin más dilación indebida cualquier carencia de conformidad del bien. El comprador no decae en su derecho a invocar la carencia de conformidad si no la notifica de acuerdo con el anterior, pero responderá de los daños y perjuicios derivados del retraso en la notificación, salvo que la carencia de conformidad se refiera a hechos que el vendedor conocía o no podía ignorar y que no reveló al comprador, o si el vendedor garantizó expresamente la conformidad.
11. El comprador tiene que notificar y describir al vendedor sin dilación indebida Para hacer valer su derecho, el comprador debe notificar la falta de conformidad dentro del plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de su conocimiento. Se recomienda poner a disposición del vendedor el vehículo lo antes posible para evitar que una pequeña avería se convierta en un mal mayor del que no respondería el vendedor.
12. No se considerará falta de conformidad la concurrencia en el vehículo de daños o desperfectos conocidos por el comprador en el momento de la compraventa, que fundamentan el precio y que, en su caso se relacionan en el Informe del Estado del vehículo. En especial, los relativos al aspecto interior y exterior del vehículo que se relacionan.
13. No se consideran faltas de conformidad el desgaste normal de piezas, materiales o componentes del vehículo. De igual manera, las averías o deficiencias del vehículo que vengan motivadas por el normal desgaste de piezas, materiales o componentes; que vengan motivadas por un uso inadecuado o por falta de las operaciones de mantenimiento indicadas por el fabricante y por el vendedor del vehículo; y las que sean consecuencia de un robo o accidente.
14. Se informa al comprador que, en caso de reclamación, deberá dirigirse al establecimiento comercial. En este sentido, deberá formular la correspondiente reclamación mediante un documento escrito o a través de la hoja oficial de queja / reclamación / denuncia que se le facilitará en el mismo establecimiento.

se extiende este contrato por duplicado y a un solo efecto, quedando un ejemplar en cada una de las partes firmantes.

Firma y sello del Vendedor	Firma del Comprador

Informe de estado del vehículo y otras informaciones de interés

Situación y estado del vehículo	**Declaración del vendedor:** Este vehículo tiene la ITV vigente y ha estado debidamente reacondicionado en todos sus aspectos, especialmente en lo que se refiere al funcionamiento en seguridad activa y pasiva, mecánica y electrónica. Y en lo referente a su aspecto externo y del habitáculo, El comprador, antes de la firma del informe, ha tenido la oportunidad de comprobar personalmente su estado y su conformidad.
	El vehículo presenta los aspectos destacados en su funcionamiento que figuran a continuación:
Motor	
Caja de cambios	
Embrague	
Aire acondicionado	
Neumáticos	

Revisiones y recomendaciones	**1ª Revisión:**				
A los	**10000**	Kilómetros recorridos desde su adquisición o transcurridos		**12**	Meses desde la entrega del vehículo.
	Revisiones sucesivas:				
Cada		Kilómetros recorridos o cada		meses desde el anterior servicio de mantenimiento.	
	Contenido de la revisión:		**Recomendaciones:**		

Manifestación del comprador

El comprador ha comprobado por sí mismo el vehículo antes de la firma del contrato o ha estado asistido por un profesional de su confianza	SÍ

Protección de datos personales

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y el resto de normativa vigente, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero bajo nuestra responsabilidad para realizar las gestiones comerciales, así como con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos. Si no desea recibir información, expréselo como cláusula adicional del contrato. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través de la dirección electrónica o postal de la empresa que figuran en este contrato. Mientras no comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados y que tenemos el consentimiento para usarlas con el objeto de dar continuidad a nuestra relación contractual. También solicitamos su consentimiento para la comunicación de los datos a otras empresas cuando esta comunicación sea necesaria para la ejecución de este contrato o pueda suponer una mejora en la relación entre ambas partes, así como para mantenerle informado de las novedades comerciales y las ofertas promocionales.

Otros pactos

Y para que conste y donde convenga, se extiende el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, quedando un ejemplar en cada una de las partes interesadas

Lugar	Molins de rei
Fecha y hora	9 de Marzo de 2026 a las 14:00h

Firma y sello del Vendedor	Firma del Comprador

EXCLUSIONES EXPRESAS DE FALTA DE CONFORMIDAD

- Chapa y pintura, cerraduras, habitáculo (asientos, botoneras, tapizados, etc.), carrocería en general, depósito de gasolina.
- Lunas, faros y cristales de cualquier tipo.
- La concurrencia en el vehículo de daños o desperfectos conocidos por el comprador en el momento de la compraventa, que fundamentan el precio y que, en su caso se relacionan en el Informe del Estado del vehículo. En especial, los relativos al aspecto interior y exterior del vehículo que se relacionan.
- La sustitución, reparación o reglaje de piezas, materiales o componentes del vehículo **afectadas por el desgaste**: tubos, manguitos, juntas, retenes, disco de embrague, volante bimasa
- Relleno de líquidos, aceites y fluidos, ni las averías originadas por dichas pérdidas de líquidos. Carga de aire acondicionado.
- Las averías motivadas por un uso inadecuado o por falta de las operaciones de mantenimiento indicadas por el fabricante
- Las que sean consecuencia de un robo, accidente, acto de guerra, terrorismo o vandalismo.
- Cualquier accesorio montado **no de origen:** Alarma, Radio CD, Bluetooth, GPS, sensores de parking…
- Las reparaciones por consecuencia de negligencia o manipulación indebida (sobrecarga, competición, etc.) o modificación de características técnicas del fabricante
- Reclamación fraudulenta: En el caso demostrable de toda reclamación o daño originado como consecuencia de un acto deliberado por el comprador, el vendedor anulará toda reclamación y la garantía del presente contrato.
- Las piezas que normalmente forman parte del **plan de mantenimiento** establecido por el fabricante y deban ser sustituidas llegado el fin de su vida útil**:** correas, batería, líquidos y aceites, filtros, amortiguadores, pastillas, neumáticos, sistema de escape, discos y zapatas de freno, bujías y calentadores, catalizador, limpieza del filtro de partículas (FAP), escobillas limpiaparabrisas

Y para que conste y donde convenga, se extiende el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, quedando un ejemplar en cada una de las partes interesadas.

Firma y sello del Vendedor	Leído y conforme, **Firma del comprador**

** En virtud de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, le comunicamos que sus datos de carácter personal figuran en un fichero titularidad de Ricard Codina Ludeña (GARACARS), con la finalidad de prestarle los servicios profesionales concertados. Pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación, y oposición en el ámbito reconocido por la Ley, mediante escrito dirigido a GARACARS Carrer Primer de Maig, 39 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)*

CONSENTIMIENTO EXPRESO CLIENTES

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), SE INFORMA:

- Los datos de carácter personal solicitados y facilitados por usted, son incorporados un fichero de titularidad privada cuyo responsable y único destinatario es CODINACARS (Ricard Codina Ludeña).
- Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos.
- Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del cliente, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio.
- Una vez finalizada la relación entre la empresa y el cliente los datos serán archivados y conservados, durante un periodo tiempo mínimo de 4 años, tras lo cual seguirá archivado o en su defecto serán devueltos íntegramente al cliente o autorizado legal.
- Los datos que facilito serán incluidos en el Tratamiento denominado Clientes de CODINACARS (Ricard Codina Ludeña), con la finalidad de gestión del servicio contratado, emisión de facturas, contacto..., todas las gestiones relacionadas con los clientes y manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito a CODINACARS (Ricard Codina Ludeña con domicilio en Calle Carretera de la Sanson S/N.
- Los datos personales sean cedidos por CODINACARS a las entidades que prestan servicios a la misma.

Nombre y apellidos del Cliente:
DNI :
Representante legal (menores de edad): _____ DNI: _____

En MOLINS DE REI, 9 de Marzo de 2026 a las 14:00h

FIRMA: _____